

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2100/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย สม ศักดิ์ พรหม ทา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 76, มาตรา 78, มาตรา 80, มาตรา 91, มาตรา 288

แม้ไม่ได้ความว่าอาวุธที่จำเลยใช้แทงทำร้ายมีขนาดเท่าใดแต่เมื่อจำเลยแทงผู้เสียหายถึงสองครั้ง ครั้งแรกถูกที่ข้อศอกขวา แล้วจำเลยแทงซ้ำอีกผู้เสียหายปิดแขนข้างที่จำเลยถืออาวุธ อาวุธของจำเลยจึงผ่านท้องมาถูกแขนซ้ายของผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ และจำเลยได้แทงผู้ตายที่หน้าท้องหนึ่งครั้งบาดเจ็บลึก 6 นิ้วฟุต เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แสดงว่าอาวุธที่จำเลยใช้เป็นอาวุธที่ร้ายแรง และจำเลยตั้งใจแทงผู้เสียหายและผู้ตายที่บริเวณลำตัวอันเป็นอวัยวะสำคัญอย่างร้ายแรง จำเลยจึงมีความผิดทั้งฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายและฐานฆ่าผู้ตาย

ขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน อายุเพียง 20 ปีจำเลยกระทำผิดโดยมีเจตนาเพียงช่วยพวกของจำเลยในการต่อสู้หลังเกิดเหตุ 4 วันก็เข้ามาบอตัวและเบิกความในชั้นศาลว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย จึงเป็นการลู่แกโทษและเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล คดีมีเหตุบรรเทาโทษ ควรปรานีลดมาตราส่วนโทษและลดโทษให้จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดพกปลายแหลมเป็นอาวุธแทงประทุษร้ายร่างกายนาย เนรมิตร 1 ครั้ง ถูกบริเวณข้อมือขวาเป็นบาดแผลโดยมีเจตนาฆ่าจำเลยได้กระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่ไม่บรรลุผลเพราะผู้เสียหายหลบทัน อาวุธมีดที่จำเลยแทง จึงไม่ถูกอวัยวะสำคัญของผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายแล้วจำเลยใช้มีด พกปลายแหลมเล่มเดียวกันแทงประทุษร้ายนายชาติชาย 1 ครั้งถูกที่บริเวณหน้าท้อง เหนือสะดือซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญเป็นบาดแผลฉกรรจ์โดยเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้นายชาติ ชายถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และมาตรา 288 ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 12 ปี ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 18 ปี รวมจำคุก 30 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ใช้อาวุธซึ่งมีลักษณะคล้ายเหล็กขูดชาฟท์ แengahทำร้ายผู้เสียหายและผู้ตาย และวินิจฉัยว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังไม่ได้ความชัดว่า อาวุธที่จำเลยใช้แทงทำร้ายผู้เสียหายและผู้ตายมีขนาดกว้างยาวเท่าใด แต่ตาม พฤติการณได้ความว่าเมื่อจำเลยแทงผู้เสียหายสองครั้ง ครั้งแรกถูกที่ข้อศอกขวา แล้วจำเลยแทงซ้ำอีกผู้เสียหายปิดแขนจำเลยข้างที่ถืออาวุธ แต่อาวุธของจำเลยถูก แขนขวาผู้เสียหายผ่านท้องมาถูกแขนซ้ายจนผู้เสียหายได้รับบาดแผลที่แขนซ้าย แล้วจำเลยเสียหลักเซถลาไป และจำเลยใช้ช่วงเวลานี้แทงผู้ตายซึ่งเข้ามาในที่เกิด

เหตุภายหลังที่หน้าท้องหนึ่งครั้ง เป็นบาดแผลลึกถึง 6 นิ้วฟุต เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย แสดงให้เห็นว่าอาวุธที่จำเลยใช้เป็นอาวุธที่ร้ายแรงและจำเลยตั้งใจแทงผู้เสียหายและผู้ตายทั้งสองคนโดยเจตนาแห่งที่บริเวณลำตัวอันเป็นอวัยวะสำคัญ เป็นการแทงอย่างแรง มิได้ยั้งมือ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายและผู้ตาย

ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรียน อายุเพียง 20 ปี การกระทำผิดของจำเลยมีเจตนาเพียงช่วยเหลือพวกของจำเลยซึ่งเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันในการต่อสู้ มิใช่จำเลยเกะกะระรานหรือหาเหตุเพื่อรังแกผู้อื่นก่อน หลังจากเกิดเรื่องแล้ว 4 วันก็เข้ามาบอตัวให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแต่โดยดีมิได้หลบหนีและเบิกความในชั้นพิจารณาว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอันเป็นการลู่แก่โทษและเบิกความเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล คดีมีเหตุบรรเทาโทษ จึงสมควรปรานีลดมาตราส่วนโทษและลดโทษให้จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลย 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ในความผิดฐานพยายามฆ่าวางโทษจำคุก 8 ปี และในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นวางโทษจำคุก 12 ปี รวมจำคุก 20 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 4 ตามมาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 15 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น